

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ.๓๓๐/๒๕๔๘

คดีหมายเลขแดงที่อ.๓๒๓/๒๕๔๙

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

ระหว่าง { สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมสามัญศึกษา เดิม) ผู้ฟ้องคดี
 { ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.จักรกล ที่ ๑
 { นายสำเภา อินทรสมบัติ ที่ ๒
 { นางเฉลิม อินทรสมบัติ ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๙๓๖/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๔๕๐/๒๕๔๘ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ให้ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานแบบ ๒๐๔/๒๗ ณ สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม หมู่ที่ ๖ ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นค่าจ้าง ๒,๑๙๐,๙๐๐ บาท โดยสัญญาดังกล่าวมีข้อตกลงเป็นสาระสำคัญว่า ผู้ฟ้องคดีจะจ่ายค่าจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นงวด ๆ



/รวม ๗ งวด...

รวม ๗ งวด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างดังกล่าวภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ รวมระยะเวลา ก่อสร้าง ๒๔๐ วัน หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถ ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างและมีสิทธิจ้าง ผู้รับจ้างรายอื่นมาทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้แล้วเสร็จได้ และถ้าหากมีกรณีที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ฟ้องคดี ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน วันละ ๔,๓๘๑.๘๐ บาท และต้องชำระค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างผู้ควบคุมงานอีกเป็นจำนวนวันละ ๔๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ขยายเวลาก่อสร้าง ให้จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ในระหว่างที่มีการปรับ หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายจากการที่ ต้องจ้างผู้รับจ้างรายใหม่มาทำงานที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จตามจำนวนเงินที่เกินกว่า เงินที่เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย ภายหลังจาก การทำสัญญาดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าดำเนินการตามสัญญา แต่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานไปอย่างล่าช้า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้ง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามให้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาหลายครั้ง ดังปรากฏตามหนังสือ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ที่ ศธ ๐๘๖๔.๔๒/๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๔ ที่ ศธ ๐๘๖๔.๔๒/๗๔๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ และ ที่ ศธ ๐๘๖๔.๔๒/๐๑๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๕ และในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีได้เร่งรัดผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามอยู่นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการล่วงหน้าแล้วเสร็จตามสัญญาแล้ว แต่งานก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานยังไม่เสร็จ จึงได้มีหนังสือโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ที่ ศธ ๐๘๖๔.๔๒/๖๔๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเรียกค่าปรับวันละ ๔,๓๘๑.๘๐ บาท และค่าคุมงานวันละ ๔๐๐ บาท จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาเป็นต้นไป จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ต่อมา เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กระทำการแทนได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ ที่เป็นค่าปรับตามที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/ก็ยังไม่...

ก็ยังไม่เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างโรงฝึกงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาแต่กลับละทิ้งงานไปจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ที่ ศร ๐๘๖๔.๔๒/๐๕๓ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๔ (ที่ถูกต้อง ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๕) แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายหลังจากที่บอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจผลงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการ ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จตามงวดงานและเบิกค่าจ้างสำหรับงวดงานที่แล้วเสร็จดังกล่าวไปแล้ว ๕ งวด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๔๒๔,๐๘๕ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก่อสร้างโรงฝึกงานเกินจากงวดงานที่ ๕ ไปบ้างแล้วคิดเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๑๙๖,๕๔๐ บาท แต่เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เบิกค่าจ้างไปแล้ว ๑,๔๒๔,๐๘๕ บาท จึงทำให้เหลือเงินค่าจ้างอยู่อีก ๗๖๖,๘๑๕ บาท แต่จากการได้ประมาณการโรงฝึกงานส่วนที่ยังค้างมิได้ก่อสร้างเป็นค่าก่อสร้างประมาณ ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการสอบราคาหาผู้รับจ้างเพื่อก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิลป์สถาปัตย์ (๒๕๒๕) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน ๑,๐๔๙,๐๐๐ บาท เกินวงเงินที่มีเหลืออยู่จำนวน ๔๗๘,๗๒๕ บาท (ที่ถูกต้อง เกินวงเงินที่เหลืออยู่จำนวน ๒๘๒,๑๘๕ บาท) ผู้ฟ้องคดีจึงได้อนุมัติงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ วงเงิน ๒๘๒,๑๘๕ บาท เพิ่มเป็นค่าก่อสร้างโรงฝึกงานที่ก่อสร้างค้างอยู่เพื่อสมทบกับเงินส่วนที่เหลือจากสัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเหลืออยู่ ๗๖๖,๘๑๕ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๐๔๙,๐๐๐ บาท และได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิลป์สถาปัตย์ (๒๕๒๕) ดำเนินการก่อสร้างโรงฝึกงานแบบ ๒๐๔/๔๗ ส่วนที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จในวงเงินดังกล่าวตามสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลับ ที่ ศร ๐๘๐๒/๓๗๒๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีหนังสือลับ ที่ ศร ๐๘๐๒/๓๗๒๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อเป็นการบอกกล่าวทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ในอัตราวันละ ๔,๓๘๑.๘๐ บาท และค่าคุมงานวันละ ๔๐๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาซึ่งตรงกับวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๔ จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๕ รวมเป็นเวลา ๑๑๗ วัน เป็นเงินค่าปรับ ๕๑๒,๖๗๐.๖๐ บาท ค่าคุมงานเป็นเงิน ๔๖,๘๐๐ บาท รวมสองรายการเป็นเงิน ๕๕๙,๔๗๐.๖๐ บาท และค่าเสียหายที่ต้องจ่าย



/ผู้รับจ้าง...

ผู้รับจ้างรายใหม่เป็นเงิน ๒๘๒,๑๘๕ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามต้องร่วมกันรับผิดชอบจำนวน ๘๔๑,๖๕๕.๖๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้รับหนังสือดังกล่าวตามหลักฐานใบตอบรับทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเพิกเฉยไม่ยอมชำระเงินค่าปรับและค่าเสียหายดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๙,๕๔๕ บาท ไว้แล้วโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาสระบุรีได้ส่งให้ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ แล้ว จึงทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามคงร่วมกันรับผิดชอบในหนี้ค่าปรับและค่าเสียหายต่อผู้ฟ้องคดี เพียง ๗๓๒,๑๑๐.๖๐ บาท

จึงขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๗๓๒,๑๑๐.๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ยื่นคำให้การภายหลังจากศาลมีคำสั่งให้ทำคำให้การยื่นต่อศาลภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้รับทราบคำสั่งศาลแล้วเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ตามหลักฐานใบตอบรับทางไปรษณีย์

ระหว่างที่ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริง ศาลพบว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ถึงแก่ความตายแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ก่อนวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ ศาลจึงได้พิจารณาว่าการที่ศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเฉพาะในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดหลง จึงได้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบดังกล่าว พร้อมทั้งได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเฉพาะส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้จำหน่ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกจากคดี

ศาลได้กำหนดให้หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสระบุรีเป็นพยานและพยานรายนี้ได้ยื่นเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๒ มีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการระหว่างวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๒ ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๗ มีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๔ มีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓



/และนางสาว...

และนางสาวพรรณภา อินทสมบัติ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ และมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาว่า คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๕ บอกเลิกสัญญาจ้างต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๕ จึงทำให้การบอกเลิกสัญญาของผู้ฟ้องคดีต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๕ และเป็นวันที่สิทธิการเรียกร้องค่าเสียหายของผู้ฟ้องคดีได้เกิดขึ้น ซึ่งเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ได้เกิดขึ้นในวันดังกล่าวด้วย ซึ่งวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีควรได้รู้ถึงจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ควบคุมงานอันถือเป็นค่าเสียหายในส่วนที่เป็นเบี้ยปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว และเมื่อมีการบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงควรรู้ตั้งแต่วันที่บอกเลิกสัญญาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วว่าค่าเสียหายในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีต้องทำการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก่อสร้างค้างไว้ให้แล้วเสร็จเป็นจำนวนเงินเท่าไร กรณีนี้จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๕ อันเป็นวันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นแล้ว ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่ารู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จึงรับฟังไม่ได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ ซึ่งเกินระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดี จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และเมื่อยื่นฟ้องพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องรับผิดชอบเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามฟ้องหรือไม่ ศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาและมีการบอกเลิกสัญญาทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องจัดการประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ซึ่งไม่ทราบว่าจะมีผู้เข้าประกวดราคาก็รายและจะแล้วเสร็จเมื่อไร ราคาเท่าใด ส่วนต่างที่ได้รับความเสียหายมีอยู่เท่าใด และงานจะแล้วเสร็จบริบูรณ์เมื่อใด ตามขั้นตอนของราชการและการบังคับบัญชาจึงเป็นพฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจทราบได้และมีความจำเป็นอย่างอื่นกับทั้งเป็นการฝ่าฝืนธรรมชาติที่ผู้ฟ้องคดีจะหยั่งรู้ได้ประกอบกับ



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ควบคุมงานและค่าเสียหายจากการที่ต้องจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ มาทำงานที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับคำบอกกล่าว ทวงถามเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีอาจชำระค่าปรับ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายก็ได้ ถ้าหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็ไม่จำเป็นต้องฟ้องคดีต่อศาล เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ชำระค่าปรับ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายดังกล่าว สิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีย่อมเกิดขึ้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับคำบอกกล่าวทวงถามให้ชำระค่าปรับ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหาย แล้วเพิกเฉยเสีย หาใช้ถือเอาวันที่การบอกเลิกสัญญาามีผลไม่ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้ มาฟ้องในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ จึงเป็นการฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษา กลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นและพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำฟ้องด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับหมายแจ้งให้ทำคำแก้อุทธรณ์ แล้วแต่ไม่ได้ทำคำแก้อุทธรณ์แต่อย่างใด

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ให้ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน แบบ ๒๐๔/๒๗ ณ สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนชัชบาตลพิทยาคม ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัชบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเงินค่าจ้าง ๒,๑๙๐,๙๐๐ บาท ซึ่งตามสัญญาดังกล่าวกำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องเริ่มทำงานรับจ้างภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และต้องให้แล้ว เสร็จภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ รวมเวลาก่อสร้าง ๒๔๐ วัน หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำผิดสัญญาโดยไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ



/ตามกำหนด...

ตามกำหนดเวลา ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายอื่นมาทำงานที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จได้ และกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา โดยที่ผู้ฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระค่าปรับเป็นเงินวันละ ๔,๓๘๑.๘๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ควบคุมงานอีกวันละ ๔๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเงินเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย ภายหลังจากการทำสัญญาแล้วปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำงานไปด้วยความล่าช้ากระทั่งใกล้วันหมดสัญญา ผู้ฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๘๖๔.๔๒/๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๔ เดือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาพร้อมทั้งได้แจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจ่ายค่าปรับและค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ควบคุมงานหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดตามสัญญา และเมื่อระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาได้สิ้นสุดลงในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างอาคารดังกล่าวไม่แล้วเสร็จตามสัญญา โดยก่อสร้างเสร็จเพียง ๕ งานเท่านั้น และได้เบิกเงินค่าก่อสร้างไปแล้ว ๑,๔๒๔,๐๘๕ บาท ยังเหลือการก่อสร้างอีก ๒ งานตาม เป็นเงินที่ยังมิได้เบิกจ่ายอีกจำนวน ๗๖๖,๘๑๕ บาท ต่อมา นายเรวัต บุญประเสริฐ อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและนายมานะ กฤษเฝ้าเพื่องฟู กรรมการตรวจการจ้างของผู้ฟ้องคดีได้มีบันทึกข้อความฉบับไม่ลงวันที่ และฉบับลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ รายงานผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ตามลำดับว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีพฤติการณ์ที่อาจจะละทิ้งงานแต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังมิได้แจ้งบอกเลิกสัญญา แต่ได้มีหนังสือโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ที่ ศธ ๐๘๖๔.๔๒/๖๔๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (แต่ในหนังสือพิมพ์ผิดเป็นถึงผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดลพบุรี) มีข้อความว่า ผู้ฟ้องคดีขอเรียกค่าปรับตามสัญญาเป็นรายวัน ๆ ละ ๔,๓๘๑.๘๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ควบคุมงานวันละ ๔๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาเป็นต้นไปจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จ ต่อมา เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้มาทำบันทึกให้ไว้กับผู้ฟ้องคดีว่าจะก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จและยินดีเสียค่าปรับตามที่กำหนดในสัญญา ภายหลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มิได้



/เข้าดำเนินการ...

เข้าดำเนินการก่อสร้างต่ออีกแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ผู้รับมอบอำนาจ จึงมีหนังสือเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้าทำงานจำนวน ๒ ครั้ง ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๘๖๔.๔๒/๗๔๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ และหนังสือ ที่ ศธ ๐๘๖๔.๔๒/๐๑๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉยไม่กลับเข้าทำงานอีก ผู้ฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ผู้รับมอบอำนาจ จึงมีหนังสือ ที่ ศธ ๐๘๖๔.๔๒/๐๕๓ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๕ (ที่ถูกคือ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๕) แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๕ หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบ การก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานตามสัญญาพบว่ามีส่วนที่เหลือที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้ก่อสร้างคิดประมาณการเป็นค่าก่อสร้างประมาณ ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดี จึงได้ดำเนินการสอบราคาหาผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อก่อสร้างส่วนที่เหลืออยู่ให้แล้วเสร็จ ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ศิลป์สถาปัตย์ (๒๕๒๕) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน ๑,๐๔๙,๐๐๐ บาท เกินจากเงินที่คงเหลืออยู่เป็นเงิน ๒๘๒,๑๘๕ บาท ผู้ฟ้องคดี จึงได้ตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามจำนวนเงินที่เกินดังกล่าวสมทบกับเงินค่าจ้าง ที่เหลือจากสัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๗๖๖,๘๑๕ บาท แล้วได้ทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ศิลป์สถาปัตย์ (๒๕๒๕) ดำเนินการก่อสร้างโรงฝึกงานแบบ ๒๐๔/๒๗ ในส่วนที่เหลือ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลับ ที่ ศธ ๐๘๐๒/๓๗๒๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหนังสือลับ ที่ ศธ ๐๘๐๒/๓๗๒๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (ถูกจำหน่ายออกจากคดีแล้ว) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ชำระค่าปรับและค่าใช้จ่ายในการจ้าง ผู้ควบคุมงานนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ครบกำหนดตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๔ จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดี บอกเลิกสัญญาซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๕ รวมเป็นเวลา ๑๑๗ วัน เป็นเงินค่าปรับ ๕๑๒,๖๗๐.๖๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ควบคุมงานจำนวน ๔๖,๘๐๐ บาท รวมสองรายการเป็นเงิน ๕๕๙,๔๗๐.๖๐ บาท รวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เป็นเงิน ๒๘๒,๑๘๕ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม (ที่ถูกคือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ต้องร่วมกันรับผิดชอบจำนวน ๘๔๑,๖๕๕.๖๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม (ที่ถูกคือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้รับหนังสือดังกล่าว



/ตามหลักฐาน...

ตามหลักฐานใบตอบรับทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แล้วเพิกเฉย ไม่ยอมชำระเงิสดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม (ที่ถูกรคือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ร่วมกันหรือแทนกันใช้เงิสดังกล่าวโดยหักส่วนที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงิสดำหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิสด ๑๐๙,๕๔๕ บาท ไว้แล้ว จึงเป็นเงิสดที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม (ที่ถูกรคือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ต้องร่วมกันรับผิดชอบเป็นเงิสดค่าปรับ และค่าเสียหายรวม ๗๓๒,๑๑๐.๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิสดังกล่าวนับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้ผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยเพียงประเด็นเดียวว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดี ภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีหรือไม่ และหากคดีนี้ยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลา การฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องร่วมกันรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้การยื่นฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา ทางปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดี สำหรับคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานแบบ ๒๐๔/๒๗ ของโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ กำหนดแล้วเสร็จงานตามสัญญา ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลาและมีพฤติการณ์ที่จะไม่ทำงานต่อไปให้แล้วเสร็จตามสัญญา อันถือเป็นการผิดสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาและฟ้องคดี ต่อศาลเพื่อบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบในความเสียหายได้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิฟ้องเรียกเงิสดค่าปรับและค่าค่างานตามสัญญานับตั้งแต่วันถัดจาก วันครบกำหนดตามสัญญา ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดี บอกเลิกสัญญา ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๕ รวมเป็นเวลา ๑๑๗ วัน เป็นค่าปรับ ๕๑๒,๖๗๐.๖๐ บาท และค่าค่างานเป็นเงิสด ๔๖,๘๐๐ บาท รวมสองรายการเป็นเงิสด



/๕๕๙,๔๗๐.๖๐...

๕๕๙,๔๗๐.๖๐ บาท และค่าเสียหายที่ต้องจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เป็นเงิน ๒๘๒,๑๘๕ บาท ดังนั้น จึงมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาในเบื้องต้นเกี่ยวกับวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองในคดีนี้ โดยแยกพิจารณาได้ ดังนี้

ประเด็นเกี่ยวกับวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในคดีพิพาทเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาแล้วฟ้องเรียกเงินค่าปรับและค่าค่างานตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานแบบ ๒๐๔/๒๗ ของโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมได้รับมอบอำนาจให้มีหนังสือ ที่ ศร ๐๘๖๔.๔๒/๐๕๓ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๕ บอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีดังกล่าวนี้ถือว่าวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือบอกเลิกสัญญาเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบในค่าปรับและค่าค่างานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้ฟ้องคดีสามารถที่จะคำนวณค่าปรับและค่าจ้างผู้ค่างานได้นับแต่วันดังกล่าวมิใช่ นับแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับหนังสือทวงถามจากผู้ฟ้องคดี ฉะนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในประเด็นนี้

สำหรับประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกเงินค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อให้ทำงานก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานต่อจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วได้ทำสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิลปสถาปัตย์ (๒๕๒๕) เป็นผู้รับจ้างรายใหม่ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานแบบ ๒๐๔/๔๗ ส่วนที่เหลือต่อจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ปรากฏว่าวงเงินค่าจ้างสูงขึ้นกว่าเดิมจำนวน ๒๘๒,๑๘๕ บาท ดังนั้น วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีลงนามในสัญญาจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ จึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีกรณีเรียกร้องค่าใช้จ่าย



/ที่เพิ่มขึ้น...

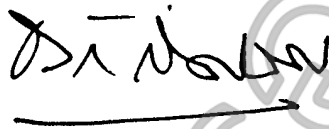
ที่เพิ่มขึ้นในการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาต่อไปว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในกรณีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อให้ทำงานก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จเพียงใดหรือไม่ ซึ่งตามข้อ ๑๖ ของสัญญาจ้างดังกล่าวกำหนดสิทธิของผู้ฟ้องคดีภายหลังบอกเลิกสัญญาว่า ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญา เลขที่ ๓/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิลป์สถาปัตย์ (๒๕๒๕) เป็นผู้รับจ้างรายใหม่ซึ่งปรากฏว่าวงเงินค่าจ้างสูงขึ้นกว่าเดิมจำนวน ๒๘๒,๑๘๕ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่สัญญาเดิมกับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องร่วมกันรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ให้ทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับเงินค่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจำนวน ๑๐๙,๕๔๕ บาท จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ ก็ตาม แต่ก็เป็นมูลหนี้ที่ผู้ฟ้องคดีได้มีการทวงถามเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๕ ให้ธนาคารดังกล่าวในฐานะผู้ค้ำประกันชำระหนี้ จึงเห็นได้ว่ามูลหนี้ดังกล่าวเป็นมูลหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ ดังนั้น เงินค่าหลักประกันดังกล่าวจึงต้องนำไปหักในส่วนของเงินค่าปรับและค่าคุมงานจำนวน ๕๕๙,๔๗๐.๖๐ บาท โดยไม่อาจนำมาหักออกจากค่าเสียหายที่เกิดจากการทำสัญญาจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ได้เพราะเนื่องจากค่าเสียหายดังกล่าวนี้เป็นมูลหนี้ที่เกิดขึ้นในภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทวงถามให้ธนาคารนำเงินค่าหลักประกันมาชำระ แม้ว่าจะมีการชำระหลังจากการลงนามในสัญญาจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ก็ตามก็ไม่อาจนำเงินค่าหลักประกันจำนวนดังกล่าวมาหักออกจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เป็นเงินจำนวน ๒๘๒,๑๘๕ บาท ตามข้อ ๑๖ ของสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย



/จึงพิพากษา...

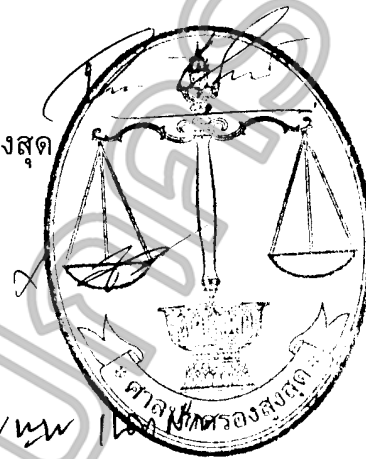
จึงพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันชำระเงินค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่จำนวน ๒๘๒,๑๘๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ มีคำพิพากษานี้ และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นศาลปกครองชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์ ตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาของ ศาลปกครองชั้นต้น

นายธงชัย ลำดับวงศ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายเจริญ หัตถกรรม
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายเกษม คมสัถยธรรม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายชาญชัย แสวงศักดิ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายปรีชา ขวลิตรารัง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาม

